



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 88 DEL
20/02/2026

**OGGETTO: “Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio”.
Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.**

Registro Generale
N. 130 DEL
20/02/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CUP: J24H20001270001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 20 /2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta al R.A.P. n. 12/2022;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 56 del 14/03/2022 si avviava “...il procedimento per l'affidamento dei Lavori relativi agli interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel Vallone Sant'Egidio, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 9, all'art. 60 ed all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante <<procedura aperta>> e con il <<criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa>> per l'importo complessivo di € 499.922,11, comprensivo di € 9.899,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di € 195.876,23 quali costi stimati della manodopera, oltre IVA” e si impegnavano, altresì, le somme complessive necessarie per l'acquisizione dei lavori in parola a carico della stazione appaltante;

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n° 54/2009 e successivamente integrati con DD n°267/2015 e n°301/2020;

VISTO l'Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza “Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 23 febbraio 2021 “Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018”.

Prendere atto che:

- con la determinazione dirigenziale n. 1789 del 12/09/2022 del Settore 2 della Provincia di Avellino, è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di “INTERVENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON LA

Piazza Municipio n. 1, C.A.P.: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE NEL VALLONE SANT'EGIDIO", la cui procedura di affidamento era stata avviata con propria Determinazione n. 56 del 14/03/2022;
- con Determina n. rg 117/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTI DESTINATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE NEL VALLONE SANT'EGIDIO",

PREMESSO

Che con delibera di GM nr 82 del 30.11.2021 si approvava il progetto esecutivo così come trasmesso dal tecnico incaricato per un importo complessivo dell'intervento per € 750.000,00 di cui € 532.306,50 oltre iva incluso oneri per la sicurezza.

CHE con delibera di GM nr 87 del 31.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi per un importo complessivo di € 750.000,00;

VISTO

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE per una migliore gestione dell'iter procedurale relativo all'intervento in oggetto, si ritiene opportuno costituire un Gruppo di Lavoro di supporto al RUP, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Com. Tavasso Francesco	0,10	Consulente amministrativo
Dott.sa Chiara Guerriero	0,10	Consulente amministrativo
Dott. Tulino Francesco	0,05	Consulente amministrativo

DATO ATTO CHE che nel quadro economico di rimodulazione delle somme a disposizione così come indicato dal Quadro Economico alla voce **B.7.4 e B. 7.5 Incentivo ex art. 113 comma 3 del Codice**, sono presenti somme per la struttura di supporto al RUP;

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le Linee Guide ANAC;
- Il D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI COSTITUIRE il Gruppo di Lavoro dell'intervento "Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio" - CUP **J24H20001270001**, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Com. Tavasso Francesco	0,10	Consulente amministrativo
Dott.sa Chiara Guerriero	0,10	Consulente amministrativo
Dott. Tulino Francesco	0,05	Consulente amministrativo

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari ad € 5.000,00 al Cap 3255.6 del bilancio comunale;

DI DARE ATTO che la relativa copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al decreto di cui sopra, iscritti nel bilancio comunale al capitolo 3255.6, bilancio di previsione anno 2026;

DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio ragioneria, per gli adempimenti d'ufficio;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: incentivi-gruppo di lavoro supporto al RUP CIG: CUP: Descrizione Capitolo: RIDUZIONE RISCHIO IDREOLOGICO- REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAILICO MINORE NEL VALLONE S. EGIDIO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 10	8.1	3255.6		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
223	€ 334.643,66	16	€ 5.000,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 20/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 219, e vi rimarrà fino al 07/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 130 del 20/02/2026;

Oggetto: "Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio". Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella